



**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
“DIPARTIMENTO V - APPALTI E CONTRATTI”
SERVIZIO 1**

OGGETTO: PN VSF 15/25/SUA - Città di Frascati (RM) - Affidamento del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti urbani non differenziati EER 20.03.01 “secco residuo”, prodotti dal Comune di Frascati - CIG B6DD95EE23. Importo complessivo stimato dell'appalto: € 872.727,27 (IVA esclusa).

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Il giorno **29 maggio 2025 alle ore 09.32**, presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - Roma,

PREMESSO

- che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 2 del 14/01/2014 è stata approvata la Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante tra la Provincia di Roma e gli Enti aderenti per l'esercizio associato delle procedure di gara d'appalto;
- che con successiva deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 235 del 13/06/2014 si è proceduto all'approvazione di modifiche alla richiamata Convenzione, nonché alla approvazione del Regolamento della citata Stazione Unica Appaltante;
- che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.64 del 29/12/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi, approvati con deliberazioni C.S. n. 2 del 14.01.2014 e n. 235 del 13.06.2014;
- che la anzidetta Convenzione è stata sottoscritta per adesione dal **Comune di Frascati (RM)**;
- che con **Determinazione Dirigenziale R.G.n. 65 del 24/01/2025 – Comune di Frascati**, è stato autorizzato, per l'affidamento del servizio indicato in epigrafe, l'esperimento di una **procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex artt. 76, comma 2, lett. b) n. 2, e 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023**, tramite invito sulla piattaforma gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale, da aggiudicarsi mediante il **criterio del “prezzo fisso” con tariffa applicata, per i rifiuti codice EER 20.03.01, stabilita dalla Regione Lazio, secondo quanto esplicitato in dettaglio nella determinazione di indizione dell'affidamento e nella documentazione istruttoria per l'individuazione dell'impianto cui conferire i rifiuti EER 20.03.01 “rifiuti urbani indifferenziati residui”– anno 2025, trasmessa dal Comune di Frascati e che in questa sede s'intendono integralmente richiamati**;
- che nei richiamati atti l'operatore economico è stato individuato dal Comune di Frascati, sulla scorta del principio di autosufficienza e del principio di prossimità, nella società Porcarelli Gino &

Co. Srl, con sede legale a Roma, Via di Rocca Cencia, 273, P.IVA e C.F. 03667491009, ricadente nell'ATO pertinente della Città metropolitana di Roma Capitale;

- che la presente gara è stata registrata presso il SIMOG e le è stato attribuito il CIG seguente: **B6DD95EE23**;

- che ai sensi degli **artt. 49 e 50, co. 2 del D.Lgs. 36/2023**, la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma, U.O.LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture, su incarico del Responsabile unico del Procedimento, ha provveduto, in data **14/05/2025 18:11:05 registro di sistema PI014004-25**, a creare sulla Piattaforma telematica dell'Ente la procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto e ad inoltrare, nel medesimo ambiente, la **Lettera d'invito alla società Porcarelli Gino & Co. Srl**, come dianzi individuata;

- che nella lettera d'invito in parola è stata stabilita quale data di svolgimento della seduta pubblica telematica di espletamento della gara il giorno **29 maggio 2025**, alle ore **9.30**;

- che nel termine perentorio indicato nella Lettera d'invito (*"entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 29 maggio 2025"*), sulla piattaforma telematica "Portale gare della Città Metropolitana di Roma" risulta pervenuta l'**offerta** trasmessa dall'operatore in parola;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Alle ore 09.32 del giorno 29 maggio 2025 si costituisce, in seduta pubblica telematica, il Seggio di gara di cui assume la presidenza la dott.ssa Sabrina Montebello, Dirigente del Servizio 1 "S.U.A. – "Stazione unica appaltante - procedure ad evidenza pubblica per affidamento di lavori, servizi e forniture" - Dipartimento V "Appalti e Contratti" - Hub I - Armonia Gestionale e Innovazione.

Il Presidente dà atto a verbale che, nel termine perentorio indicato nella Lettera di invito dianzi richiamata e con l'assunzione delle modalità tutte stabilite negli atti di gara, è pervenuta n. 1 (una) offerta telematica, prodotta dal soggetto di seguito riportato:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
PORCARELLI GINO & CO.	03667491009	IT03667491009	PI015788-25	Inviato	28/05/2025 11:49:39

Il Presidente dà altresì atto che, sia con riferimento alla propria persona, che nei confronti del Responsabile del Procedimento, non sussistono le cause di astensione previste dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza nel testo attualmente vigente, né vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Seggio procede preliminarmente alla verifica, con esito positivo, dell'integrità dell'offerta telematica presente sul portale e successivamente all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente ed alla verifica formale della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità del suddetto operatore economico.

Il Presidente del Seggio di gara dichiara che tutta la documentazione presentata dal concorrente nell'ambito della "Busta Documentazione" è stata oggetto di valutazione approfondita, in particolare in merito a quanto previsto dagli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023, ponderandone adeguatamente, nel contesto dell'ampiezza informativa, gli aspetti di definizione del profilo del concorrente.

Effettuati gli opportuni controlli di rito, il Presidente dichiara ammesso alla gara l'impresa partecipante e, secondo quanto previsto negli atti di gara, provvede all'apertura dell'offerta economica presentata e alla verifica della correttezza formale della stessa.

Successivamente, il Seggio provvede all'**apertura della busta economica** al solo fine di verificare che l'offerta economica (espressa in prezzo unitario/tonnellata) corrisponda a quanto fissato dalla Regione Lazio con determinazione regionale n. G09527 del 10/07/2017, come aggiornata con Det. n. G12245 del 16/09/2022: il **prezzo offerto dal concorrente risulta pari a €/t 198,49** (al netto dell'IVA e degli adeguamenti ISTAT annuali e comprensivo dei benefit ambientali, come da dichiarazione resa al riguardo dal concorrente a corredo dell'offerta).

Esaurite le operazioni di cui sopra, il Presidente del Seggio di Gara

FORMULA LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

nei confronti dell'offerta prodotta da **Porcarelli Gino & Co. Srl**, con sede legale a Roma, Via di Rocca Cencia, 273, P.IVA e C.F. 03667491009, che offre un prezzo unitario/tonnellata, come stabilito con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio, al netto dell'IVA e degli adeguamenti ISTAT annuali e comprensivo dei benefit ambientali, come da dichiarazione resa al riguardo dal concorrente a corredo dell'offerta, pari a **€/t 198,49** (indicando altresì l'ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari e quello dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione).

La società **Porcarelli Gino & Co. Srl** ha indicato, producendo apposita dichiarazione di equivalenza delle tutele, quale CCNL applicabile al personale dipendente che sarà impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023: codice CNEL. H011 CCNL COMMERCIO - AZIENDE DEL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI firmato da CONFCOMMERCIO E FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.

L'O.E ha altresì dichiarato quali "**titolari effettivi**" ex art. 19 del D.Lgs. n.231/2007 le seguenti persone fisiche:

- *Giuseppe Porcarelli – C.F. PRCGPP65H05D451M - PROPRIETA' DIRETTA;*
- *Luciano Porcarelli – C.F. PRCLCN69C24H501K - PROPRIETA' DIRETTA.*

Alle ore 09.39, concluse le operazioni di gara, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 29 maggio 2025

Il Presidente del Seggio di gara:

Firmato digitalmente da

sabrina montebello

Dott.ssa Sabrina Montebello

CN = sabrina montebello
O = Città metropolitana di
Roma Capitale
C = IT